

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2029/2537

นาง ยุ พิน ใจยง
นาย โชคชัย มนอัคระ ผดุง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1312

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 177, มาตรา 183

ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าจำเลยปลูกสร้างโกดังรुकล้าที่ดินโจทก์
เพียงใด เพราะจำเลยยอมรับว่าได้ปลูกสร้างโกดังรुकล้าที่ดินโจทก์จริง และจำเลย
ต่อสู้ในประเด็นว่าเนื้อที่ดินที่รुकล้าน้อยกว่าที่โจทก์ฟ้องเพื่อผลเกี่ยวกับการกำหนดค่า
เสียหายที่โจทก์เรียกร้อง ดังนั้น ที่ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยก่อสร้างรुकล้า
โดยสุจริตจึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่1845 ตำบลดีลัง
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โฉนดเลขที่ 897
ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินทางด้านทิศตะวันตก
ของโจทก์เมื่อประมาณกลางปี 2529 จำเลยได้ก่อสร้างโกดังเก็บพืชไร่รुकล้าเข้าไปใน
ที่ดินของโจทก์ตลอดแนวด้านทิศตะวันตกของที่ดินโจทก์ตั้งแต่ทางหลวงจังหวัดสาย
นิคมลพบุรี - วังม่วง ถึงคลองส่งน้ำห้วยส้มโดยไม่สุจริต โจทก์ได้บอกกล่าวให้จำเลย
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รुकล้าออกไปจากที่ดินโจทก์ จำเลยไม่ดำเนินการ ขอให้บังคับ

จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่รुकล้ำออกไป และส่งมอบที่ดินคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย หากจำเลยไม่ดำเนินการดังกล่าวให้โจทก์เป็นผู้ดำเนินการ โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายกับให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินดังกล่าว และให้จำเลยชดเชยค่าเสียหาย

จำเลยให้การว่า จำเลยรुकล้ำเนื้อที่ดินโจทก์เพียง 4.6 ตารางวา ค่าเสียหายที่จำเลยรुकล้ำที่ดินจึงคิดเป็นเงินค่าเช่าเพียง 84 สตางค์ต่อเดือน ที่ดินโจทก์เป็นสภาพที่ว่างเปล่าเหมาะแก่การทำนามากกว่าประกอบธุรกิจอื่น จำเลยไม่ได้ทราบและได้รับหนังสือบอกกล่าวจากโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในส่วนที่รुकล้ำออกไปจากที่ดินของโจทก์ และส่งมอบที่ดินแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินพิพาท ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยได้ก่อสร้างโกดังรुकล้ำที่ดินของโจทก์ทางด้านทิศตะวันตกจริง การที่ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงและพิพากษาว่าจำเลยปลูกสร้างโกดังในที่ดินของโจทก์โดยสุจริตเป็นการพิพากษาเกินคำขอโจทก์หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทข้อที่ 2 ว่าจำเลยปลูกสร้างโกดังรुकล้ำที่ดินโจทก์เพียงใด เพราะจำเลยยอมรับว่าได้ปลูกสร้างโกดังรुकล้ำที่ดินของโจทก์จริง และจำเลยต่อสู้ในประเด็นว่า เนื้อที่ดินที่รुकล้ำน้อยกว่าที่โจทก์ฟ้อง เหตุที่จำเลยต่อสู้ตั้ง

กล่าวก็เพื่อผลเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้อง ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นฟัง
ข้อเท็จจริงว่าจำเลยก่อสร้างรुकล้าโดยสุจริตจึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น

พิพากษายืน

(โสภณ รอดหิรัญ-มงคล สระภู่น-สนัด หมายสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>